**Finanças Sustentáveis**

**Aula – Introdução**

A sociedade reconhece que a temperatura do planeta está aumentando e uma das causas é o efeito antrópico, isto é, o resultado ou consequência da ação humana, em particular no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa (GEE), ou *greenhouse gas emissions*. Os gases de efeito estufa na atmosfera são o gás carbônico (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hexafluoreto de enxofre (SF6), hidrofluorcarbono (HFC) e perfluorcarbono (PFC).

As principais fontes de emissões são a queima de combustíveis fósseis para transporte, geração de energia e aquecimento, o desmatamento de florestas, processos industriais, a fermentação entérica, isto é, a digestão de materiais orgânicos pelo gado, entre outros animais, a agricultura, pela utilização de fertilizantes, e sistemas de tratamento de esgoto.

O Acordo de Paris, assinado em 12 de dezembro de 2015, é um compromisso internacional para evitar que o aumento da temperatura da Terra ultrapasse 2°C relativamente às temperaturas médias do período pré-industrial. O acordo estabelece ainda que os países irão se esforçar para limitar o aumento de temperatura a 1,5°C.

Dentre os problemas associados ao aquecimento global destaca-se a erosão da qualidade do solo, escassez de água, degelo das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, aumento da temperatura do planeta, maior frequência de eventos como tempestades, furacões, pandemias etc. Esses problemas são associados aos riscos físicos do aquecimento global e embora difícil de serem quantificados, algumas estimativas sugerem impactos da ordem de dezenas de trilhões de dólares americanos em queda de produto interno bruto, caso o aumento da temperatura da Terra alcance 2°C até 2100.

Além dos riscos físicos, existem ainda os riscos de transição, que surgem em função da adaptação da economia. Isso porque espera-se que surjam alguns "ativos encalhados", ou "*stranded assets*", que seriam investimentos realizados ou reservas de combustíveis que não poderiam ser utilizados, em função do compromisso de conter o aquecimento global. Na área de energia, estudos sobre esse risco de que grandes investimentos sejam encalhados, e que não possam mais gerar retorno financeiro, indicam que no máximo 1/3 das reservas de combustível fóssil (óleo e gás) poderão ser consumidas antes de 2050, se o mundo de fato se comprometer em alcançar o objetivo de uma elevação da temperatura da Terra abaixo de 2° C, comparativamente às temperaturas do período pré-industrial. Isso quer dizer que os outros 2/3 não poderiam ser consumidos, de acordo com essa estimativa. Além das reservas em si, os ativos para exploração e toda a cadeia de produção estariam comprometidos.

Estima-se ainda que o efeito da destruição criativa, proposta por Schumpeter, leve à substituição de um economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia baseada em novas tecnologias como a de uso de fontes de energia consideradas mais limpas e em tecnologias que garantam maior eficiência energética, captura de carbono etc. Assim, durante a transição, alguns setores econômicos estariam mais expostos do que outros, e alguns setores econômicos seria beneficiados.

A questão climática compõe a agenda ambiental. A agenda ambiental inclui ainda a biodiversidade, uso da água, tratamento de resíduos, dentre outros aspectos. Outra agenda

perseguida pela sociedade trata de demandas como a busca de melhor distribuição de riquezas e de tratamento igualitário, dentre outros aspectos. Essa agenda é denominada de social. Uma terceira agenda é a de governança, isto é, de aprimoramento dos mecanismos para que a sociedade fortaleça a capacidade de atingimento de objetivos. Essas três agendas dão origem ao acrônimo ASG, que se refere aos fatores ambientais, sociais e de governança, e que estão no contexto de um objetivo maior que é o do desenvolvimento sustentável. Esse acrônimo também é conhecido por fatores ESG, do inglês, *environmental*, *social* and *governance*.

Finanças Verdes é um termo associado às estratégias de financiamento e de investimento em negócios comprometidos com a preservação do meio ambiente e com a questão do clima. O termo Finanças Sustentáveis é mais amplo e abrange a sustentabilidade em seus eixos econômico, social e ambiental

Vamos focar neste texto no aspecto climático da agenda ASG. No entanto, é comum associar o termo Finanças Verdes com o termo Finanças Sustentáveis e os termos da agenda ASG.

A abordagem tradicional das finanças é normalmente focada no curto e médio prazos e o objetivo é maximizar o valor para o acionista. O investidor faz sua alocação estratégica de ativos e monitora os resultados dos investimentos na busca de maximizar o valor financeiro do negócio. Os riscos de ativos encalhados não estão precificados de forma correta, para um investidor com foco em um horizonte de investimento de curto ou de médio prazos. As Finanças Verdes têm foco no longo prazo, isso porque as consequências das emissões de gases GEE não impactam os preços de forma direta e imediata. Há uma expectativa de que no longo prazo os investimentos feitos em negócios ASG tragam ao investidor um prêmio associado, mas esse prêmio não necessariamente é percebido nos investimentos de curto e médio prazos.

Os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) é uma iniciativa de investidores em parceria com a UNEP e o Pacto Global da ONU (UNEP, 2019). Os princípios são os seguintes:

1) Incorporar os temas ESG às análises de investimento e aos processos de tomada de decisão.
2) Ser pró-ativo e incorporar os temas ESG às nossas políticas e práticas de propriedade de ativo.
3) Buscar sempre fazer com que as entidades nas quais se investe divulguem suas ações relacionadas aos temas ESG.
4) Promover a aceitação e implementação dos Princípios dentro do setor do investimento.
5) Trabalhar em união para ampliar a eficácia na implementação dos Princípios.
6) Divulgar relatórios sobre atividades e progresso da implementação dos Princípios.

Outra importante iniciativa na área de investimentos sócio ambientais é denominada de Princípios do Equador, que são um conjunto de critérios socioambientais de adoção voluntária por instituições financeiras em nível mundial, referenciados pelo *International Finance Corporation* (IFC), do Banco Mundial. Esses princípios são (Princípios do Equador, 2013):

1) Análise e Categorização
2) Avaliação Socioambiental
3) Padrões Socioambientais Aplicáveis
4) Sistema de Gestão Ambiental e Social e Plano de Ação dos Princípios do Equador
5) Engajamento de Partes Interessadas
6) Mecanismo de Reclamação
7) Análise Independente
8) Obrigações Contratuais
9) Monitoramento Independente e Divulgação de Informações
10) Divulgação de Informações e Transparência

As estratégias de investimento ESG podem adotar as seguintes abordagens:

a) Exclusão negativa (*negative screening*): ativos que não atendem a requisitos ESG são excluídos da carteira;
b) Seleção dos melhores (*positive screening*): a alocação de investimentos é feita nos ativos que são considerados de melhores características ESG;
c) Integração ESG: a carteira de investimentos é formada atendendo a um critério ESG agregado;
d) Investimento de impacto: são selecionados investimentos em segmentos específicos que se quer incentivar; e
e) Atuação ativa como acionista: o acionista se engaja nas decisões da empresa.

A Lei N° 12.187, de 29/12/2009 institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. Em seu artigo terceiro, a lei estabelece que:

> Art. 3º A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte:
>
> I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático;
>
> II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;
>
> III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconomicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima;
>
> IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns

e particulares das populações e comunidades que vivem no território nacional;

V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas;

A Lei 12.187 que institui a PNMC tem vários dispositivos que tratam de questões relacionadas ao financiamento do desenvolvimento econômico e social:

Art. 4º A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará:

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático;

II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes;

III – (VETADO);

IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional;

V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;

VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional;

VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas;

VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE.

Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais.

Art. 5º São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima:

...

II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua adequada quantificação e verificação a posteriori;

III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico;

...

VII - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, observado o disposto no art. 6º;

...

X - a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão de tecnologias e processos para a implementação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio de informações;

Art. 6º São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima:

...

II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;

...

VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica;

VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e privados;

...

X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto;

XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima;

Art. 8º As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de crédito e financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta Lei e voltadas para induzir a conduta dos agentes privados à observância e execução da PNMC, no âmbito de suas ações e responsabilidades sociais.

Art. 9º O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE será operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas.

Compromisso da Lei 12.187, de 29/12/2009:

> Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.

O Decreto N° 9.578, de 22/11/2018 estabeleceu:

> Art. 18. A projeção das emissões nacionais de gases do efeito estufa para o ano de 2020, de que trata o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 12.187, de 2009, será de 3.236 milhões tonCO2eq, composta pelas projeções para os seguintes setores:
>
> I - mudança de uso da terra - 1.404 milhões de tonCO2eq;
>
> II - energia - 868 milhões de tonCO2eq;
>
> III - agropecuária - 730 milhões de tonCO2eq; e
>
> IV - processos industriais e tratamento de resíduos - 234 milhões de ton CO2eq.
>
> Art. 19. Para alcançar o compromisso nacional voluntário de que trata o art. 12 da Lei nº 12.187, de 2009 , serão implementadas ações que almejem reduzir entre 1.168 milhões de tonCO2eq e 1.259 milhões de tonCO2eq do total das emissões estimadas no art. 18.
>
> § 1º Para cumprimento do disposto no **caput** , serão inicialmente consideradas as seguintes ações contidas nos planos a que se refere o art. 17:
>
> I - redução de oitenta por cento dos índices anuais de desmatamento na Amazônia Legal em relação à média verificada entre os anos de 1996 a 2005;
>
> II - redução de quarenta por cento dos índices anuais de desmatamento no Bioma Cerrado em relação à média verificada entre os anos de 1999 a 2008;
>
> III - expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes alternativas renováveis, notadamente centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e bioeletricidade, da oferta de biocombustíveis e do incremento da eficiência energética;
>
> IV - recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas;
>
> V - ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em 4 milhões de hectares;
>
> VI - expansão da prática de plantio direto na palha em 8 milhões de hectares;

VII - expansão da fixação biológica de nitrogênio em 5,5 milhões de hectares de áreas de cultivo, em substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados;

VIII - expansão do plantio de florestas em 3 milhões de hectares;

IX - ampliação do uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de metros cúbicos de dejetos de animais; e

X - incremento da utilização na siderurgia do carvão vegetal originário de florestas plantadas e melhoria na eficiência do processo de carbonização.

§ 2º Outras ações de mitigação que contribuam para o alcance do compromisso nacional voluntário previsto no **caput** serão definidas nos planos de que tratam os art. 6º e art. 11 da Lei nº 12.187, de 2009 , e em outros planos e programas governamentais.

§ 3º As ações de que trata este artigo serão implementadas de maneira coordenada e cooperativa pelos órgãos governamentais e deverão ser revisadas e ajustadas, sempre que for necessário, para o alcance dos objetivos finais pretendidos, observado o disposto nos § 1º e § 2º do art. 3º.

§ 4º As ações a que se refere este artigo poderão ser implementadas inclusive por meio do mecanismo de desenvolvimento limpo ou de outros mecanismos no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, promulgada pelo Decreto nº 2.652, de 1º de julho de 1998.

NDC do Brasil

Through this communication, Brazil confirms the commitment originally presented in its intended Nationally Determined Contribution (iNDC), to reduce its greenhouse gas emissions in 2025 by 37%, compared with 2005.
Additionally, Brazil commits to reduce its emissions in 2030 by 43%, compared with 2005.
www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Party.aspx?party=BRA

No entanto...

Do Acordo de Paris para 2020, em vez de reduzir, o Brasil elevou as emissões de gases estufa em quase 5%. É o que revela um relatório divulgado nesta quinta-feira (28). Brasil chega à COP 26 como um dos cinco países que mais agravaram o aquecimento global, apesar da pandemia | Jornal Nacional | G1 (globo.com)

**Referências**

Princípios do Equador. Os Princípios do Equador. http://www.equator-principles.com/. 2013

United Nation Environment Programme (UNEP). Princípios para o Investimento Responsável (PRI). Finance UNEP Initiative e United Nations Global Compact. 2019